Bafin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

VERBRAUCHERSCHUTZ

Einlagensicherung und Anlegerentschädigung

Gerät Ihre Bank oder Ihr Wertpapierhandelsunternehmen in Zahlungsschwierigkeiten, schützen Einlagensicherung und Anlegerentschädigung Ihre Guthaben und Forderungen – allerdings nur bis zu bestimmten Grenzen.

Wir erklären, wie die Sicherungssysteme in Deutschland funktionieren und welche Gelder und Forderungen abgesichert sind. Außerdem erfahren Sie, wann und in welcher Höhe Sie im Fall einer Bankenabwicklung Verluste tragen müssen und wie weit der Schutz greift.

Wie funktionieren Einlagensicherung und Anlegerentschädigung?

Jede Bank mit Erlaubnis für Einlagen- und Kreditgeschäfte gehört automatisch einem Einlagensicherungssystem an, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wertpapierhandelsunternehmen mit Genehmigung für Wertpapierdienstleistungen sind ebenfalls per Gesetz Mitglied eines Anlegerentschädigungssystems.

Neben diesen gesetzlichen Systemen existieren institutsbezogene Sicherungssysteme der Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die als Einlagensicherungssysteme anerkannt sind, sowie freiwillige Einlagensicherungsfonds. Diese Sicherungssysteme und Fonds finanzieren sich durch jährliche Beiträge ihrer Mitglieder. Reichen diese Mittel nicht aus, fordern sie Sonderbeiträge oder neh-

men Kredite auf.

Gesetzliche Entschädigungseinrichtungen

In Deutschland gibt es zwei gesetzliche Entschädigungsysteme: die Einlagensicherung und die Anlegerentschädigung.

Das Einlagensicherungssystem der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) schützt Kundinnen und Kunden von Banken, die nicht der Institutssicherung angehören. Wird eine Bank zahlungsunfähig, stellt die Bafin den Entschädigungsfall fest. Die gesetzliche Entschädigungseinrichtung ersetzt dann Einlagen bis zu einer bestimmten Höhe.

Anlegerinnen und Anleger, die Wertpapierdienstleistungen von reinen Wertpapierhandelsbanken, Finanzdienstleistungsinstituten oder Kapitalverwaltungsgesellschaften nutzen, sind über die Anlegerentschädigung abgesichert. Hier greift die Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (edW). Sie zahlt, wenn ein Wertpapierhandelsunternehmen seine Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften nicht mehr erfüllen kann und die Bafin den Entschädigungsfall festgestellt hat.

Institutsbezogene Sicherungssysteme der Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Kundinnen und Kunden von Sparkassen, Landesbanken, Landesbausparkassen und Genossenschaftsbanken schützt die institutsbezogene Sicherung. Bei Sparkassen übernimmt dies der Haftungsverbund des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), bei Volks- und Raiffeisenbanken die Sicherungseinrichtung des Bundesverbands der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Ziel dieser Systeme ist es, angeschlossene Institute vor Insolvenz und Liquidation zu bewahren. Gerät ein Institut in finanzielle Schwierigkeiten, stützen die Sicherungssysteme es durch Eigenkapital, Bürgschaften, Garantien oder Fusionen. So verhindern sie Entschädigungsfälle und schützen die Einlagen der Kundinnen und Kunden indirekt in voller Höhe.

Die Sicherungssysteme des DSGV und BVR sind zudem als gesetzliche

Einlagensicherungssysteme anerkannt. Sollte trotz der Institutssicherung ein Entschädigungsfall eintreten, haben Kundinnen und Kunden – wie bei den gesetzlichen Einrichtungen – Anspruch auf Entschädigung.

Zusätzliche freiwillige Einlagensicherungsfonds

Neben den gesetzlichen Entschädigungseinrichtungen haben Bankenverbände freiwillige Sicherungssysteme geschaffen. Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V. (BdB) bietet Kundinnen und Kunden seiner Mitgliedsbanken eine Entschädigung, die über den gesetzlichen Schutz hinausgeht. Der Fonds des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes der Öffentlichen Banken e.V. (VÖB) sichert Kundinnen und Kunden öffentlich-rechtlicher Institute zusätzlich ab. Beide Fonds gewähren jedoch keinen rechtlichen Anspruch auf Entschädigung.

Was ist geschützt?

Die Einlagensicherung schützt Kundeneinlagen, die Anlegerentschädigung Forderungen aus Wertpapiergeschäften. Gesetzlich gesicherte Einlagen umfassen Kontoguthaben, Festgelder und Spareinlagen.

Keine Einlagen – und damit nicht abgesichert – sind Inhaber- und Orderschuldverschreibungen, Genussrechtsverbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten aus eigenen Wechseln.

Auch Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate oder Investmentfondsanteile fallen nicht unter die Einlagensicherung. Sie sind aber Eigentum der Kundinnen und Kunden und werden von der Bank oder dem Wertpapierhandelsunternehmen verwahrt. Im Insolvenzfall können Sie die Herausgabe Ihrer Wertpapiere verlangen oder Ihr Depot auf ein anderes Institut übertragen, sofern die Papiere nicht als Kreditsicherheit dienen.

Die Anlegerentschädigung schützt Forderungen aus Wertpapiergeschäften. Dazu zählen Gelder, die Ihnen im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften zustehen, etwa Ausschüttungen oder Verkaufserlöse. Ebenso abgesichert sind Ansprüche auf Herausgabe der verwahrten Wertpapiere. Die Entschädigung greift, wenn ein Institut Ihre Gelder oder Wertpapiere unterschlagen oder veruntreut hat und nicht mehr herausgeben kann. Sie springt jedoch nicht ein,

wenn das insolvente Institut Sie falsch beraten hat. Verluste oder entgangene Gewinne durch eine fehlerhafte Anlagestrategie werden nicht ersetzt.

In welcher Höhe sind Gelder und Forderungen abgesichert?

Wie werden die Sicherungseinrichtungen beaufsichtigt?

Die Bafin überwacht die gesetzlichen Entschädigungseinrichtungen (EdB, EdW) sowie die anerkannten institutsbezogenen Sicherungssysteme des DSGV und BVR. Ziel ist es, Missstände zu verhindern und sicherzustellen, dass die Einrichtungen über ausreichende Mittel verfügen. Dafür hat die Bafin umfassende Auskunfts- und Prüfungsrechte. Die freiwilligen Einlagensicherungsfonds kontrolliert die Bafin nur in Bezug auf deren Informationspflichten.

Der gesetzliche Entschädigungsanspruch für Einlagen beträgt maximal 100.000 Euro pro Kundin bzw. Kunde und Bank – unabhängig von der Anzahl der Konten. Bei Gemeinschaftskonten hat jede Kontoinhaberin und jeder Kontoinhaber einen eigenen Anspruch, sodass sich der Maximalbetrag bei zwei Inhabern (wie einem Ehepaar) auf 200.000 Euro verdoppelt. Geschützt sind Einlagen in Euro, anderen EU-Währungen sowie in Fremdwährungen wie US-Dollar oder Schweizer Franken.

Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Schutzbetrag für sechs Monate nach Gutschrift auf bis zu 500.000 Euro erhöhen. Dies gilt bei:

- Beträgen aus Immobilientransaktionen privat genutzter Wohnimmobilien
- Beträgen für soziale oder gesetzlich vorgesehene Zwecke, etwa bei Heirat, Scheidung, Renteneintritt, Kündigung, Geburt, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Invalidität oder Tod
- Auszahlungen aus bestimmten Versicherungsleistungen
- Entschädigungen für gesundheitliche Schäden durch Gewalttaten oder unrechtmäßige Strafverfolgung

Freiwillige Einlagensicherungsfonds bieten zusätzlichen Schutz über die gesetzliche Grenze hinaus. Zunächst greift die gesetzliche Sicherung bis 100.000 Euro, unter besonderen Umständen bis 500.000 Euro. Schäden, die darüber hinausgehen, deckt die freiwillige Einlagensicherung, die privatrechtlich organisiert ist. Ein einklagbarer Anspruch auf diesen erweiterten Schutz besteht jedoch nicht.

Die gesetzliche Anlegerentschädigung sichert 90 Prozent Ihrer Forderungen aus Wertpapiergeschäften, maximal jedoch 20.000 Euro. Der Anspruch gilt, wenn die Gelder in Euro oder einer Währung eines EU-Mitgliedstaats geführt werden.

Welcher Sicherungseinrichtung gehört meine Bank an?

Auf den Websites der Sicherungssysteme erfahren Sie, welcher Einrichtung Ihre Bank angehört und in welcher Höhe Ihre Einlagen, Forderungen und Verträge abgesichert sind.

Banken und Wertpapierhandelsunternehmen müssen im Preisaushang über ihre Zugehörigkeit zu einer Sicherungseinrichtung informieren. Diese Angaben finden Sie meist auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Als Neukundin oder Neukunde erhalten Sie von Ihrer Bank schriftliche Informationen über Umfang und Höhe des Einlagenschutzes. Scheidet eine Bank aus einem Sicherungssystem aus, muss sie Sie ebenfalls informieren. Zudem sind Banken verpflichtet, ihre Kundinnen und Kunden mindestens einmal jährlich mit einem standardisierten Informationsbogen über den gesetzlichen Einlagenschutz zu unterrichten.

Sicherungseinrichtungen auf einen Blick

Gesetzliches Einlagensicherungssystem der Banken
↗ Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)

Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen
↗ Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)

Institutssichernde Einrichtungen und Einlagensicherungssysteme der Sparkassen und der Genossenschaftsbanken

↗ Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

↗ Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Zusätzliche freiwillige Sicherungseinrichtungen der privaten und öffentlichen Banken

↗ Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

↗ Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes der Öffentlichen Banken e.V.

Sind Gelder bei ausländischen Banken auch geschützt?

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) müssen alle Staaten Bankeinlagen bis 100.000 Euro absichern. Der EWR umfasst die EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein und Norwegen. Da die Absicherungsregeln von den deutschen Vorgaben abweichen können, sollten Sie bei Fragen die zuständigen Einlagensicherungen kontaktieren. Unterschiede im Schutz können auftreten, wenn Einlagen über ein Treuhandmodell bei einem EWR-Institut angelegt werden. Dabei führt die Bank die Einlagen auf einem Treuhandkonto, das auf ihren Namen und nicht auf den der Kundin oder des Kunden läuft.

Außerhalb Europas variieren die Regelungen zur Einlagensicherung stark. Verlässliche Informationen erhalten Sie nur von der jeweiligen Einlagensicherung des Landes. Details zur harmonisierten europäischen Einlagensicherung, einschließlich Finanzierung und Informationspflichten der Banken, finden Sie auf der Website des ↗ Bundesministeriums der Finanzen.

Was passiert, wenn einer Bank die Insolvenz droht?

Wird eine Bank zahlungsunfähig und stellt die Bafin den Entschädigungsfall fest, startet das Einlagensicherungssystem automatisch das Entschädigungsverfahren. In der Regel beantragt die Bafin dann auch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Nach Feststellung des Entschädigungsfalls müssen Sie Ansprüche bis 100.000

Euro weder anmelden noch nachweisen. Die Entschädigung erfolgt auf Basis der Bankdaten und wird innerhalb von sieben Arbeitstagen ausgezahlt. Für Beträge bis 500.000 Euro gelten Sonderregeln: Hier müssen Sie Ihren Anspruch schriftlich und mit Nachweisen belegen.

Auch bei der Anlegerentschädigung beginnt das Verfahren mit der Feststellung des Entschädigungsfalls. Die zuständige Einrichtung informiert alle betroffenen Kundinnen und Kunden und fordert sie auf, Ansprüche aus Wertpapiergeschäften innerhalb eines Jahres anzumelden. Ob und in welcher Höhe Ansprüche bestehen, prüft das Sicherungssystem, das auch die Auszahlung übernimmt.

Freiwillige Einlagensicherungsfonds haben eigene Regeln für den Insolvenzfall eines Mitgliedsinstituts. Details dazu erhalten Sie bei den jeweiligen Bankenverbänden.

Absicherung auf einen Blick

- ☑ Einlagen bis maximal 100.000 Euro pro Kundin bzw. Kunde pro Bank
- ☑ Einlagen für den Zeitraum von sechs Monaten, die im Zusammenhang mit besonderen Lebensereignissen stehen, bis maximal 500.000 Euro
- ☑ bei Wertpapieren Ausschüttungen und Verkaufserlöse in der Regel bis 90 Prozent der Forderungen und maximal 20.000 Euro pro Kundin bzw. Kunde (Ausnahme bei Banken, siehe Tabelle)

Tabelle 1: Absicherung der Finanzprodukte*

Finanzprodukte	Absicherung	Absicherung über
Giroeinlagen	Ja	Einlagensicherung
Sparguthaben	Ja	Einlagensicherung
Festgeld	Ja	Einlagensicherung
Kundenforderungen aus Wertpapiergeschäften bei einer Bank, wenn Anspruch auf Geldzahlung gerichtet ist (z.B. Ausschüttungen, Verkaufserlöse)	Ja	Einlagensicherung
Kundenforderungen aus Wertpapiergeschäften bei einer Bank, wenn Anspruch auf Herausgabe von Wertpapieren bankseitig nicht erfüllt werden kann (z.B. bei bankinternem Betrug)	Ja	Anlegerentschädigung
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bei einem Wertpapierhandelsunternehmen oder einer Kapitalanlagegesellschaft	Ja	Anlegerentschädigung
Inhaberschuldverschreibungen	Nein	
Orderschuldverschreibungen	Nein	
Genussrechtsverbindlichkeiten	Nein	
Verbindlichkeiten aus Wechseln	Nein	

* Die Auflistung der geschützten und nicht geschützten, im Text beispielhaft genannten Finanzprodukte ist vorbehaltlich der konkreten Vertragsausgestaltung und der entsprechenden Anspruchsberechtigung zu sehen. Sie stellt keine abschließende Aufzählung dar.

Sonderfall Bankenabwicklung

Seit dem 1. Januar 2015 gibt es ein Verfahren, um Banken in Schieflage geordnet abzuwickeln. Die Finanzkrise zeigte, dass ein reguläres Insolvenzverfahren bei manchen Banken nicht ausreicht. Vor allem systemrelevante Institute – etwa große, stark vernetzte Banken – können durch eine Insolvenz die gesamte Wirtschaft zusätzlich belasten. Solche Banken müssen im Insolvenzverfahren

oft Vermögenswerte unter Wert verkaufen. Zudem droht, dass andere Banken und die Realwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden, etwa weil sie Forderungen gegen die Bank haben oder auf deren Dienstleistungen angewiesen sind. In beiden Fällen leiden nicht nur Anteilseignerinnen, Anteilseigner, Gläubigerinnen und Gläubiger, sondern die gesamte Wirtschaft. In der Vergangenheit mussten Staaten deshalb immer wieder Banken mit Steuergeldern retten.

Abwicklung statt Insolvenzverfahren

Der europäische Gesetzgeber hat ein geordnetes Abwicklungsverfahren geschaffen, um Banken in Schieflage zu stabilisieren, ohne sie in die Insolvenz zu schicken. Ziel ist es, wichtige Funktionen für die Realwirtschaft und das Finanzsystem aufrechtzuerhalten und Ansteckungseffekte zu vermeiden. Abwicklungen betreffen meist systemrelevante Banken, also große, stark vernetzte Institute oder solche mit kritischen Funktionen für Wirtschaft und Finanzsystem.

Für bedeutende oder grenzüberschreitend tätige Banken in der Europäischen Bankenunion ist der Einheitliche Abwicklungsausschuss (SRB – Single Resolution Board) zuständig. In Deutschland arbeitet der SRB mit der Bafin zusammen. Weniger bedeutende Banken fallen direkt in die Verantwortung der nationalen Abwicklungsbehörden (NABs), in Deutschland ebenfalls der Bafin.

Die Abwicklung folgt speziellen Verfahren und Regeln. Es gibt vier zentrale Abwicklungsinstrumente: das Brückeninstitut, die Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Unternehmensveräußerung und die Gläubigerbeteiligung (Bail-in).

Bail-in

Beim Bail-in tragen Anteilseignerinnen, Anteilseigner, Gläubigerinnen und Gläubiger die Verluste einer Bank – nicht die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler. Ziel ist es, die Bank zu rekapitalisieren und ihre kritischen Funktionen für Wirtschaft und Finanzsystem zu sichern. So sollen Ansteckungseffekte auf andere Banken und die Realwirtschaft vermieden werden.

Ein Bail-in greift in die Rechte der Gläubigerinnen und Gläubiger ein und ist nur zulässig, wenn ein öffentliches Interesse an der Abwicklung besteht. Anteilseignerinnen, Anteilseigner, Gläubigerinnen und Gläubiger dürfen dabei nicht schlechter gestellt werden, als es bei einer Insolvenz der Fall wäre. Gedeckte Einlagen bleiben auch im Abwicklungsfall geschützt. Die gesetzliche Einlagensicherung greift wie bei einer Insolvenz.

Haftung: Erst Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, dann

Gläubigerinnen und Gläubiger

Bei der Abwicklung einer Bank haften zuerst die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber. Reicht ihr Kapital nicht aus, trifft es im Rahmen des Bail-in die Inhaberinnen und Inhaber bestimmter Kapitalinstrumente und anschließend die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Geld in die Bank investiert haben. Private Anlegerinnen und Anleger können also Verluste tragen – als Anteilsinhaberin, Anteilsinhaber, Inhaberin oder Inhaber relevanter Kapitalinstrumente oder Gläubigerin und Gläubiger.

Wer Verluste tragen kann

Sie gelten als Anteilsinhaberin oder Anteilsinhaber, wenn Sie Aktien der Bank besitzen. Als Inhaberin oder Inhaber relevanter Kapitalinstrumente zählen Sie, wenn Sie in zusätzliches Kernkapital oder Ergänzungskapital investiert haben, etwa in nachrangige Schuldverschreibungen oder Darlehen. Gläubigerin oder Gläubiger sind Sie, wenn Sie Schuldverschreibungen der Bank halten, zum Beispiel Indexzertifikate.

Die Bank kann die Forderungen der Gläubigerinnen oder der Gläubiger kürzen oder in neue Anteile umwandeln. Zunächst gleicht sie Verluste aus, die über ihr Eigenkapital hinausgehen. Dazu löscht sie Eigentumsanteile und schreibt, falls nötig, Forderungen herab. Anschließend schafft sie neues Eigenkapital, um den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Dafür wandelt sie weitere Forderungen in Bankanteile um, etwa in Aktien. Diese Anteile gehen an die Gläubigerinnen oder Gläubiger, deren Forderungen umgewandelt wurden.

Sind die Verluste der Bank sehr hoch, kann eine Gläubigerin bzw. ein Gläubiger seine gesamte Forderung verlieren – etwa den Rückzahlungsanspruch aus einem festverzinslichen Wertpapier. Dieses Risiko besteht auch bei einer Insolvenz.

Fragen Sie Ihr Kreditinstitut

Haben Sie ein Wertpapier auf Empfehlung Ihrer Bank oder eines Finanzdienstleisters gekauft, fragen Sie dort nach, ob das Produkt unter die Gläubigerbeteiligung fällt oder ob Sie als Anteilsinhaberin oder Anteilsinhaber haften.

Ausnahmen vom Bail-in

Gedeckte Einlagen genießen bei der Abwicklung einer Bank besonderen Schutz. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt Gläubigerinnen und Gläubiger (siehe Tabelle 2): Einlagen bis 100.000 Euro pro entschädigungsfähigem Einlegenden und Bank sind gesetzlich abgesichert – in bestimmten Fällen sogar bis 500.000 Euro. Diese Beträge bleiben vom Bail-in unberührt. Bis zu dieser Grenze können Guthaben auf Giro- oder Termingeldkonten bei einer Bankabwicklung nicht herangezogen werden. Einlagen von Privatpersonen sowie kleinen und mittleren Unternehmen, die diese Summen übersteigen, sind ebenfalls privilegiert und werden erst zuletzt zur Haftung herangezogen – sowohl bei einer Abwicklung als auch bei einer Insolvenz.

Bei Wertpapieren gilt eine Unterscheidung: Hat die Bank die Wertpapiere selbst emittiert, fallen sie nicht unter die Ausnahmen des Bail-in. Wertpapiere anderer Emittenten, die die Bank lediglich in einem Depot verwahrt, bleiben hingegen geschützt. Hier greift das Aussonderungsrecht des Wertpapierinhabers.

Tabelle 2 zeigt, welche Forderungen privater Anlegerinnen und Anleger vom Bail-in ausgenommen sind. Als private Gläubigerin oder privater Gläubiger haften Sie bei einer Bankenabwicklung mit diesen Forderungen nicht.

»

Tabelle 2: Was für Privatanleger vom Bail-in ausgenommen ist*

Gedeckte Einlagen	Einlagen (einschließlich Fest-, Termingelder und Sparguthaben sowie Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen) von grundsätzlich bis zu 100.000 Euro, in Einzelfällen bis zu 500.000 Euro
Besicherte Verbindlichkeiten	Gedeckte Schuldverschreibungen, insbesondere Pfandbriefe, besicherte Darlehen und unter Umständen Derivate
Verwahrte Kundenwertpapiere, die von der Bank nicht emittiert wurden	Zu Anlagezwecken verwaltete oder gehaltene Wertpapiere von Privat- und Firmenkunden, die nicht von der Bank selbst emittiert wurden
Verbindlichkeiten aus einem Treuhandverhältnis	Durchlaufende Kredite (Treuhandkredite, Verwaltungskredite, weitergeleitete Kredite)

* Instrumente, die zwar vom Bail-in ausgenommen sind, Privatanlegerinnen und Privatanleger aber nicht betreffen, sind in dieser Tabelle nicht aufgeführt.

Bail-in: Keine Nachteile gegenüber Insolvenz

Bei der Abwicklung von Banken gilt ein zentrales Prinzip: Keine Anteilsinhaberin, kein Anteilsinhaber, keine Inhaberin oder Inhaber relevanter Kapitalinstrumente und keine Gläubigerin oder Gläubiger darf wirtschaftlich schlechter gestellt werden, als es in einem Insolvenzverfahren der Fall wäre. Der Verlust, den sie durch die Abwicklung erleiden, darf nicht höher ausfallen als bei einer Insolvenz. Dabei zählt auch der Wert der Bankanteile, die eine Anlegerin oder ein Anleger durch die Umwandlung seiner Forderungen erhalten hat. Zudem verhindert die Abwicklung in der Regel, dass Vermögenswerte der Bank unter Wert verkauft werden. Daher ist zu erwarten, dass Gläubigerinnen bzw. Gläubiger bei einer Abwicklung geringere Verluste tragen als bei einer regulären Insolvenz.

Reihenfolge des Bail-in

Ordnet die Abwicklungsbehörde einen Bail-in an, zieht sie die Vermögensrechte der Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber sowie die Forderungen der In-

haberinnen und Inhaber relevanter Kapitalinstrumente und Gläubigerinnen und Gläubiger in einer gesetzlich festgelegten Reihenfolge heran – der sogenannten Haftungskaskade. Die Tabelle zeigt, auf welcher Rangstufe Sie mit Ihren Anteilen und Forderungen gegenüber einer Bank betroffen wären. Sie umfasst nur Wertpapiere, die deutsche Kreditinstitute selbst ausgegeben haben. Für Wertpapiere ausländischer Banken gelten die Regeln des Landes, in dem das jeweilige Institut seinen Sitz hat. Wer solche Papiere besitzt, sollte sich bei der beratenden Bank informieren.

Bail-in orientiert sich an der Insolvenzrangfolge

Wie entsteht diese Reihenfolge? Wie bereits erwähnt, darf keine Anteilsinhaberin und kein Anteilsinhaber, keine Inhaberin und kein Inhaber relevanter Kapitalinstrumente und keine Gläubigerin bzw. kein Gläubiger schlechter gestellt werden als in einer Insolvenz. Auch in einem Insolvenzverfahren gibt es verschiedene Rangstufen unter den Gläubigerinnen und Gläubigern. So werden Gläubigerinnen und Gläubiger, die mit der Bank einen vertraglichen Nachrang ihrer Forderungen vereinbart haben, erst bedient, wenn alle anderen Gläubigerinnen und Gläubiger ausgezahlt sind. Für dieses höhere Risiko erhalten sie in der Regel eine bessere Verzinsung. Wird eine nachrangige Gläubigerin bzw. ein nachrangiger Gläubiger bei einer Insolvenz später bedient, greift seine Forderung bei einem Bail-in entsprechend früher. Die Reihenfolge des Bail-in spiegelt also die umgekehrte Rangfolge der Insolvenz wider.

Beim Bail-in kürzt man zunächst die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger, die in der Insolvenz zuletzt bedient würden, oder setzt sie vollständig auf Null. Reichen diese Mittel nicht aus, werden die Forderungen der nächsthöheren Rangstufe herangezogen. Innerhalb einer Rangstufe tragen alle Gläubigerinnen und Gläubiger Verluste in gleichem Umfang.

FAQ zu Einlagensicherung & Anlegerentschädigung

Wer wird nicht von der Einlagensicherung und Anlegerentschädigung geschützt?

Privatkundinnen und Privatkundenkunden sowie Personen- und Kapitalgesellschaften sind durch das Einlagensicherungsgesetz abgesichert. Staatliche Stellen und Finanzunternehmen hingegen nicht. Zu den staatlichen Stellen zählen Gemeinden, Kreise, Bundesländer und der Bund. Finanzunternehmen umfassen Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Finanzdienstleister. Eine Liste der nicht

entschädigungsfähigen Einlagen, meist von institutionellen Anlegern, steht in § 6 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG).

Früher schützte der freiwillige Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (ESF) auch diese Gruppen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ESF wurden jedoch geändert. Nun besteht Schutz für staatliche Stellen und Finanzunternehmen nur noch als Nachhaftung für bereits länger bestehende Einlagen. Eine Nachhaftung des ESF könnte greifen, wenn eine Gemeinde vor 2019 eine Einlage tätigte, da damals staatliche Stellen noch abgesichert waren. Bei Fragen zum Schutzumfang der freiwilligen Einlagensicherung wenden Sie sich bitte an den ↗ Einlagensicherungsfonds.

Das Anlegerentschädigungsgesetz schützt Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften von privaten Anlegerinnen und Anlegern und kleinen Unternehmen. Große Unternehmen (Kapitalgesellschaften, die nach dem Handelsgesetzbuch einen Lagebericht erstellen müssen) und institutionelle Anleger haben keinen Entschädigungsanspruch. Eine Liste der vom Schutz ausgeschlossenen Anleger findet sich in § 3 Absatz 2 des Anlegerentschädigungsgesetzes (AnlEntG).

Wie werden Gelder auf Treuhandsammelkonten abgesichert?

Diese Gelder genießen denselben Schutz wie Einzelkonten: Jede Einlegerin und jeder Einleger ist bis zu 100.000 Euro abgesichert. Treuhandsammelkonten kommen oft bei Finanzdienstleistungen zum Einsatz. Der Finanzdienstleister zieht Geld von Kundinnen und Kunden ein und parkt es auf einem Treuhandsammelkonto, bis er die gewünschte Dienstleistung, etwa den Aktienkauf, ausführt. Bei Einlagen im Ausland sollte man die zuständige Einlagensicherung kontaktieren, da dort andere Rechtslagen gelten können.

Deckt die Einlagensicherung oder Anlegerentschädigung Kryptowerte ab?

In der Regel nicht. Besonders die als Kryptowährungen bekannten Werte, die zuletzt populär wurden, sind meist nicht abgesichert. Eine Absicherung greift nur, wenn der Kryptowert als Wertpapier gilt oder es sich um Fondsanteile handelt, die in Kryptowerte investieren.

Was sollten Ehepaare beachten, die ein Gemeinschaftskonto unterhalten?

Es kann bei Ehepaaren vorkommen, dass sie ein Gemeinschaftskonto unterhalten und mindestens einer von beiden Ehepartnern darüber hinaus noch zusätzlich bei derselben Bank ein Girokonto oder Tagesgeldkonto führt. Dies kann ggf. zu einem Verlust eines Teils der Einlagen führen.

Ein Rechenbeispiel soll dies plausibel darstellen:

Ein Ehepaar hat auf einem Gemeinschaftskonto 50.000 Euro. Der Ehemann hat noch zusätzlich bei derselben Bank ein weiteres Konto als Tagesgeldkonto mit 100.000 Euro Guthaben. Wird der Ehemann bereits aus seinem eigenen Tagesgeldkonto in Höhe von 100.000 Euro entschädigt, steht ihm kein weiterer Anspruch aus der Entschädigung des Gemeinschaftskontos in Höhe von 25.000 Euro zu. Die Ehefrau erhält eine Entschädigung aus dem Gemeinschaftskonto in Höhe von 25.000 Euro.

Wären beide Konten gemeinschaftlich geführt, hätten beide Ehepartner jeweils anteilige Entschädigungen in Höhe von 50.000 Euro aus dem Tagesgeldkonto und jeweils 25.000 Euro aus dem Gemeinschaftskonto; so würden sie keinen Verlust ihrer Guthaben erleiden. Wäre neben dem Tagesgeldkonto des Ehemannes das Gemeinschaftskonto nur von der Ehefrau als eigenes Konto geführt, hätte sie auch den vollständigen Entschädigungsanspruch in Höhe von 50.000 Euro und der Ehemann hätte den vollständigen Entschädigungsanspruch in Höhe von 100.000 Euro. Auch dann hätten beide Ehepartner den Verlust ihrer Guthaben vermeiden können.